

경고 요구 및 통보

1. 제 목 : 노인인권 보호에 관한 사항

2. 관계기관 : [REDACTED]

3. 내 용

가. 업무개요

[REDACTED]은 고령의 국가유공자 등 입소자들이 존엄한 생활을 보장받을 수 있도록 인권을 보호하고, 안전한 환경을 제공하기 위하여 노력하여야 합니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「노인복지법」 제2조(기본이념) 및 제6조의3(인권교육), 제31조(노인복지시설의 종류)에 따르면 노인은 존경받고 안전한 생활을 보장받아야 하며, 노인을 입소시켜 급식·요양 등 일상생활에 필요한 편의를 제공하고 있는 노인복지시설의 장과 종사자는 의무적으로 노인인권교육(분기별 1회, 연간 4시간 이상 또는 인터넷 교육은 연간 6시간 이상)을 받아야 한다고 정하고 있습니다.

또한 같은 법 제39조의6(노인학대 신고의무와 절차 등) 제2항제6호 및 제39조의9(금지행위)에 따라 장기요양기관의 장과 종사자는 노인학대 신고 의무자로서 그 직무상 금지된 신체적·정신적 노인학대를 알게 된 때에는 즉시 노인보호전문기관 또는 수사기관에 신고하여야 합니다.

한편 [REDACTED] 공단 ‘인권경영 기본계획’ (조직예산-560, 2017.03.29.)에 따라 '17년부터 보건복지부 「노인복지사업안내」의 7-5.(노인복지시설 인권보호 및 안전관리지침²⁾)를 준용하여 자체 「노인인권보호 및 안전관리지침」을 제정하였으며, 국민건강보험공단 「장기요양기관평가」에서는 [표1]과 같이 노인인권 보호를 위한 기관의 노력도를 평가하고 있습니다.

2) 노인복지시설(노인의료복지시설, 주.야간보호시설 등)에서 생활하는 노인의 기본적 인권을 규정하고 보장하기 위한 행동강령

[표1] [장기요양기관평가-평가지표29] 노인인권보호 ①~③항목

평가기준	확인방법	평가방법
① 노인인권보호지침을 모든 보호자(수급자)에게 제공하며, 노인 학대에 관한 정보를 게시 및 수록한다.	■ 보호자 또는 수급자에게 노인인권보호지침을 제공하였는지 관련 자료나 현장을 확인한다. ■ 노인 학대 신고 등에 관한 정보가 시설 내부에 게시되어 있는지 확인한다. ■ 정기간행물, 홈페이지, 홍보자료 등에 노인 학대 예방에 관한 정보가 수록되어 있는지 확인한다.	기록, 현장
② 모든 직원에게 노인인권 및 학대예방교육을 분기별 1회 이상 실시한다.	■ 모든 직원에게 분기별 1회 이상 노인인권 및 학대예방교육을 실시하였는지 관련 자료를 확인한다. ■ 노인인권 및 학대예방교육 내용에 대해 직원과 면담한다.	기록, 면담
③ 모든 수급자에게 노인인권 및 학대예방교육을 분기별 1회 이상 실시한다.	■ 모든 수급자에게 분기별 1회 이상 노인인권 및 노인학대예방교육을 실시하였는지 관련 자료를 확인한다.	기록

※ 출처 : 2021년 장기요양기관 시설급여(노인요양시설) 평가 매뉴얼

따라서 []은 모든 보호자(입소자)에게 노인인권보호지침을 제공하고, 노인학대에 관한 정보를 시설 내, 정기간행물, 홈페이지, 홍보자료 등에 게시 또는 수록하여 안내하여야 하며, 입소자 및 종사자에게 정기적으로 인권교육을 실시하여 인권 감수성을 제고하고, 노인학대 발생 시에는 지체없이 노인보호전문기관 또는 수사기관에 신고하는 등 기관의 의무를 성실히 이행하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년 [] 종합감사 시 노인학대 사례 및 노인인권 보호지침 운영 등 실태를 점검한 결과, 다음과 같은 문제점이 확인되었습니다.

1) 노인학대 상담원 운영에 관한 사항

'22.1월~'24.3월까지 []에 대한 노인학대(인권침해) 신고는 [표 2]와 같이 []으로 총 11건이 발생하였으며, 이중 최초 신고자가 보호자 등 외부인인 경우는 5건, 전체의 45%([])로 확인되었습니다.

[표2] [] 신고 현황

(단위 : 건)

구분		신고 건수	조사결과				최초 신고	
			행정처분	무혐의	조사 중	기타	보호자 등	기관
■ ■ ■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■
■ ■ ■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■
■ ■ ■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■
■ ■ ■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■
■ ■ ■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■

※ 기관별 세부 신고내역 [붙임]자료 참고

다만, 외부인 신고 관련, [표3]과 같이 요양원에서 행정처분, 과태료, 가중 처벌 등의 사례는 없었으며, 일부 신고는 요양원에서 사전 인지하기 어려웠거나, 보호자의 무리한 주장이 신고로 이어진 사례(1인 전담케어 요구 등)도 확인됨에 따라 요양원 차원의 대응 한계도 확인되었습니다.

[표3] 요양원별 보호자 신고 사례

구분	보호자 등 외부인 신고	보호자 신고 경위
■	■	■ ■
■	■	■ ■
■	■	■ ■ ■

한편, '21년 컨설팅 감사 결과 처분에서 노인학대 의심 상황(낙상 등 환자 사고 등 발생 시) 등에 대응하기 위해 노인학대 상담원을 운영하고 노인학대 자체 점검 시 “노

인학대 사례 스크리닝 점검표” 등을 활용하도록 권고하였으나, 점검표 활용 사례나, 선제적인 상담원의 상담 관리 사례는 확인되지 아니하였으며, [표4]와 같이 노인학대 상담원이 현행화되지 않거나() 상담원을 아직까지 지정하지 않은() 사실이 확인되었습니다.

[표4] 요양원별 노인 학대 상담원 운영 현황

구분				
지정 상담원				
상담원 지정 확인 경로				
비고				

※ 남양주 : 감사기간 중 상담원 현행화 조치 완료

아울러

철저한 주의, 관리가 요구되는 상황이므로 요양원에서는 리스크 관리를 위하여 정기 실태조사, 안전사고 등 사고 시 노인학대 신고 징후 확인 등에 상담원의 역할을 강화할 필요성이 있습니다.

2) 노인인권보호지침 운영에 관한 사항

요양원별 자체 「노인인권보호 및 안전관리지침」 등 관련 지침 운영 현황을 점검한 결과, 에서는 [표5]와 같이 변경된 보건복지부 안내 지침(노인학대신고채널, 노인학대예방사업 업무 체계도 등) 등이 현행화되지 아니한 채 관리되고 있는 것으로 확인되었으며

[표5] 요양원별 노인인권보호지침 등 운영 현황

기관	운영	지침명	지침제정	지침개정	지침 주요 구성	*지침 현행화
						Y

기관	운영	지침명	지침제정	지침개정	지침 주요 구성	*지침 현행화
■ ■	■	■ ■	■	■	■ ■ ■ ■ ■ ■	N
■ ■	■	■ ■	■	■	■ ■ ■ ■ ■ ■	N
■ ■	■	■	■ ■	■	■ ■ ■ ■	N

* 지침 현행화 : 노인 학대 신고 상담원 지정, 보건복지부 안내 지침 개정 사항 반영 여부 확인 결과

또한 지침 개정 시 직원 및 보호자(입소자)의 인식 확대와 노인학대 신고전 요양원의 대응 강화를 위하여 지침 내에 상담원을 명시하고, 노인학대 예방 및 대응 체계, 노인 학대 사실 또는 의심 사례에 대한 자체 대응 절차 등의 반영 필요성도 확인하였습니다.

2) 노인인권보호지침 제공에 관한 사항

「노인인권보호지침」 및 노인학대 안내 자료의 보호자(입소자) 제공 여부를 확인한 결과, ■에서는 [표6]과 같이 노인인권보호지침을제공하고 있으나 이와 관련하여 동의서(확인서)는 징구하지 아니한 것으로 확인되며, 남양주보훈요양원에서는 노인 학대 신고 안내를 구두로 설명한 후 동의서를 징구하고 있는 것으로 확인되었습니다.

[표6] 요양원별 노인인권보호지침 등 보호자(입소자) 제공 현황

구분		■	■	■	■
노인인권 보호지침	자료 제공	■	■	■	■
	동의서 등 징구	■	■	■	■
	제공 방법	■ ■ ■	■	■	■
노인 학대 신고 안내	자료 제공	■	■	■	■
	동의서 등 징구	■	■	■	■
	제공 방법	■	■	■	■

3) 노인인권 교육 시행에 관한 사항

요양원 직원은 전문기관으로부터 인권교육을 연간 4시간(인터넷 교육은 연간 6시간) 이상을 이수하여야 함에도 [표7]에서는 [표7]과 같이 법정 교육 이수 시간 미달('22년 108명, '23년 121명), 미이수('22년 1명), 자체 교육 진행에 따른 기준 미준수 등 인권교육을 미흡하게 시행한 사실이 있습니다.

[표7] 요양원별 노인인권 교육 이수 현황

(단위 : 명/시간)

구분	수원요양원			대전요양원			남양주요양원			전주요양원		
	대상	이수자	1인당 이수시간	대상	이수자	1인당 이수시간	대상	이수자	1인당 이수시간	대상	이수자	1인당 이수시간
'22년	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
'23년	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

4. 관계기관 의견

- [표7]에서는 감사 결과를 그대로 수용하였으며, 감사 결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

- [표7]
- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다. (경고)
- [표7]
- 노인학대 상담원을 현행화(또는 지정) 하시고, 상담원을 중심으로 노인학대 사고 예방 활동을 강화하시기 바라며, (통보)
- 노인인권보호지침 현행화 및 상담원 반영 등 지침을 재정비하시고, 노인인권 보호지침 및 노인학대 안내 자료 제공 시 동의서 징구 등 관리를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
■■■■■	■■■■■	■■■	■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■	조치생략
■■■■■	■■■■■	■■■	■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■	경고